

๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

๑) กักขัง

กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานีได้แจ้งต่อผู้ที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีว่า ยังไม่ได้รับสำนวน ฯ ทั้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ล่วงมามากกว่า ๑ ปี ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามจรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ รับผิดชอบผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้รับคำสั่งทุกครั้งที่เกิดเหตุร้ายรุนแรงและวิเวกซึ่งสืบตำรวจโท ป. ได้เข้าไประงับเหตุ ปรากฏว่า นาย ก. หนึ่งในผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ ๑ นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูกผู้ใด สืบตำรวจโท ป. จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ถูกนาย ก. จำนวน ๒ นัด จากนั้น นาย ก. ได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาจึงได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลปัตตานีว่า นาย ก. ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและคดีชั้นสูตรพลิกศพ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคณะทำงานและเป็นเจ้าของสำนวน เมื่อคณะทำงานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จจึงส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการจังหวัดปัตตานี โดยมีนาง ส. มารดาของนาย ก. เป็นผู้กล่าวหา กับสืบตำรวจโท ป. ผู้ต้องหา ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีมีหนังสือคืนสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น นาง ส. ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีกับผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถทำสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี นาง ส. จึงได้ติดต่อไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีและทราบว่าสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีได้ส่งสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานีไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีแล้ว นาง ส. จึงได้สอบถามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงยืนยันว่ายังไม่ได้รับ



สำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี นาง ส. จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า คณะทำงานสอบสวนมีความบกพร่องทำการสอบสวนล่าช้า และปัจจุบันการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น จึงได้รายงานความล่าช้าในการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทำการสืบสวนแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ จรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ทางราชการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) เห็นควรลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ จรรยาบรรณของตำรวจโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งหากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนกระทั่งมีการสั่งการในเรื่องนี้ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ล่วงมามากกว่า ๑ ปี การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามจรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ รับผิดชอบรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีได้ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่สมควรได้รับการลดหย่อนโทษ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่งของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตรากษา และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักขัง กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๔ ตามตารางมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง



จึงชอบด้วยกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๗๑/๒๕๖๕)

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปล่อยให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำการจับกุมผู้กระทำความผิด ทั้งที่ตนเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตำรวจมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และเป็นที่ยิ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง พฤติการณ์จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางโพธิ์พวง และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในบังคับบัญชา รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ปฏิบัติหน้าที่ชุดเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขและสถานบริการผิดกฎหมาย อันเป็นการดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา ร่วมกันจับกุมนาย ส. กับพวกรวม ๙๒ คน พร้อมของกลาง กล่าวหาว่าจัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และลักลอบเล่นการพนัน เหตุเกิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ต่อมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันในครั้งนี้นำมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือเรียก รับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่ ซึ่งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลย ไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง



ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีกำหนดคนละ ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะอนุกรรมการ ก.ตร. มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกุม ผู้ลักลอบเล่นการพนันตามบันทึกการจับกุม ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าน่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันในตึกแถวที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นระยะเวลา ๑ ถึง ๒ วัน ก่อนที่จะมีการจับกุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ย่อมแสดงให้เห็น และพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมอันใดจึงมีผู้คนเข้าและออกตึกแถวที่เกิดเหตุจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถก็ย่อมเห็นความผิดปกติและทราบถึงการลักลอบเปิดบ่อนการพนันได้ไม่ยาก และสามารถควบคุมไม่ให้มีการกระทำความผิดได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำการจับกุมผู้กระทำความผิด ทั้งที่ตนเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตำรวจมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังต้องมีความเข้มงวดและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองบกพร่องในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอบายมุขจริง อันเป็นความบกพร่องตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามข้อ ๕.๑.๕ และในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามข้อ ๕.๑.๔ ของคำสั่งฉบับเดียวกัน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด จึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตรโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักขัง กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๕๑๗/๒๕๖๕)



๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

๑) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ตามมาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอำนาจไต่สวนและพิจารณาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัย เฉพาะฐานทุจริต ต่อหน้าที่เท่านั้นที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดทางวินัยจะต้องถือเอารายงาน การไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง กรณีจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถือเอาสำนวนรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนวินัย และมีหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกรณีที่ถูกกล่าวหา แล้วจึงออกคำสั่งลงโทษตามฐานความผิดที่ได้ดำเนินการสอบสวนใหม่ต่อไป การที่ผู้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัด ย. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมา ได้ถูกปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติ ของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม กรมการปกครอง มีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี ๒๕๔๒ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบโดยตรง อันเป็นการกระทำ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔)



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระใดเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ ต้องกำหนดบทบัญญัติให้อำนาจดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการชี้มูลความผิดทางวินัยไว้แต่อย่างใด แต่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการชี้มูลความผิดทางวินัยเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติมาตรา ๑๙ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นว่า กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจไต่สวนและพิจารณาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้โดยเฉพาะแล้ว ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงถือเป็นมูลความผิดทางวินัยได้ เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยชี้มูลความผิดนั้น เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในข้อหาฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ ตามกฎหมายในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติโดยไม่ต้องตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีฐานกระทำการ



อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามที่ถูกกล่าวหาในความผิด ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามขั้นตอนของกฎหมาย แล้วจึงออกคำสั่งลงโทษตามฐานความผิดที่ได้ดำเนินการสอบสวนใหม่ต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการสอบสวนวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่กลับอาศัยรายงาน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วพิจารณามีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ลดโทษผู้ฟ้องคดี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๓๔/๒๕๖๕)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการ อีกทั้ง การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่มีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น เนื่องจากข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ทั้งสิ้น สำหรับการกระทำอย่างไรจะเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับความผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการเข้ามาเป็นข้อกำหนดวินัย โดยจะต้องพิจารณาว่าจากการกระทำของบุคคลที่เป็นข้าราชการดังกล่าว มีการกระทำที่



เข้าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ หรือไม่ กล่าวคือ (๑) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงศ์ตระกูลตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตำแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้ (๒) เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือข้าราชการทั่วไปว่า มีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติชั่วเพียงใด หรือไม่ ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของเวลาได้ และ (๓) เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทำหรือเป็นการกระทำที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงว่าเป็นการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการกระทำและประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสหกรณ์ดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวมทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวย่อมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเจตนาที่จะให้เกิดผลดังกล่าวเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ชุดที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ชุดที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ทำหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เป็นสวัสดิการในการครองชีพ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ และชุดที่ ๒๑ กระทำการส่อไปในทางไม่ถูกต้องโดยนำเงินของสมาชิกไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายในหมู่สมาชิก เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ และชุดที่ ๒๑ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูในสังกัด ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวมทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำความผิดกล่าวข่มเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ถือเป็นเจตนา ที่จะให้เกิดผลดังกล่าวถือเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ ส่วนผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เหลือที่ไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่ง รัฐบาลโดยตรงและไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวแทนได้เข้าทำสัญญา แต่ไม่ได้ขอ ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสัญญาทั้งก่อนและหลังลงนามย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงขึ้นในภายหลังได้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยเจตนา จึงมีความผิดฐานเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาที่เข้าทำสัญญา เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ โดยต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ มีมติ ให้ลงโทษปลดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยมีข้อกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มี อำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน สหกรณ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ถือเป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ในตำแหน่งดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทางวินัย และออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่มีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น เนื่องจากข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็น การกระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ทั้งสิ้น ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทราบอยู่แล้วว่า ธุรกิจจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามความมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ฯ แต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้องการนำเงินของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในธุรกิจซื้อขายสลากกินแบ่ง รัฐบาล จึงดำเนินการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญาโดยไม่ตรวจสอบ รายละเอียดข้อสัญญาว่าเป็นธรรมและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ หรือไม่ ประกอบกับ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๘๖/๒๕๕๔ รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนสอบสวน กรณีร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แซร์ลือตเตอร์ี่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) ให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯที่สามารถนำสหกรณ์เข้าไปทำสัญญาซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากตัวแทนของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตัดสินใจนำเงินของสหกรณ์



จำนวนหลายร้อยล้านบาทไปวางจองซื้อสลากล่วงหน้ากับนิติบุคคลคู่สัญญา ทั้งที่รู้ว่าสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายให้กับสมาชิกได้เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ตามกฎหมาย แต่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ การอาศัยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญหรือมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เอง ให้ดำเนินโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล พฤติการณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ โดยไม่สุจริต และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีกระแสเงินเข้าไปในบัญชีของกรรมการสหกรณ์หลายคนในหลาย ๆ สหกรณ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่ากรรมการสหกรณ์ที่สามารถนำสหกรณ์เข้าไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากตัวแทนของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตัดสินใจนำเงินของสหกรณ์จำนวนหลายร้อยล้านบาทไปวางจองซื้อสลากล่วงหน้ากับนิติบุคคลคู่สัญญามาใช้ประกอบนั้น และแม้ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ตอบแทนจริงหรือไม่ แต่การกระทำความใดจะเป็นการกระทำความอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการเข้ามาเป็นข้อกำหนดวินัย โดยจะต้องพิจารณาว่าจากการกระทำของบุคคลที่เป็นข้าราชการดังกล่าว มีการกระทำที่เข้าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ หรือไม่ กล่าวคือ (๑) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงศ์ตระกูลทั่วไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตำแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้ (๒) เป็นการกระทำที่สังคมรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือข้าราชการทั่วไปว่า มีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติด้อยเพียงใด หรือไม่ ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ และ (๓) เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทำหรือเป็นการกระทำที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงว่าเป็นการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการกระทำและประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของตำแหน่งหน้าที่ราชการ



ผู้ฟ้องคดีต้องประพาดิตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวม ทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวย่อมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเจตนาที่จะให้เกิดผลดังกล่าวเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพาดิตนชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เหลือที่ไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง แต่ไม่ได้ขอตรวจสอบรายละเอียดแห่งสัญญาทั้งก่อนและหลังลงนาม ย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นในภายหลังได้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยเจตนา จึงมีความผิดฐานเดียวกันกับคณะกรรมการที่เข้าทำสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการและความรู้สึกของสมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดจนสังคมทั่วไปเป็นอย่างมากจนไม่อาจรับให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพาดิตนชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๗/๒๕๖๖)

การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาค่าเช่าที่จ่ายจริง แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่พฤติการณ์ก็ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพาดิตนชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

คดีนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหาร



ส่วนตำบลสามผง ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริง จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานการตรวจสอบสืบสวนกรณีดังกล่าวต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลสามผง เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และได้รายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติเห็นชอบให้ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ กับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่สอดคล้องตรงกัน กรณีจึงต้องพิจารณาว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนและรายงานการสอบสวนดังกล่าว มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริงหรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนฯ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า “ตนได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เช่าเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท และได้จ่ายค่าเช่าให้นางสาว น. เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมา เดือนมกราคม ๒๕๔๕ ตนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มเป็นเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท และได้จ่ายค่าเช่าให้นางสาว น. เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท” ดังนั้น ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ไว้จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงว่า “ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าเช่าตามจำนวนที่มีสิทธิเบิกได้ให้แก่นางสาว น. ผู้ให้เช่า จริง” ซึ่งขัดแย้งกับถ้อยคำที่เคยให้ไว้แล้วข้างต้นนั้น เห็นว่า การให้ถ้อยคำดังกล่าวเป็นการให้ถ้อยคำ



ในภายหลัง ซึ่งอาจมีการบิดเบือนการให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานที่เคยให้ไว้เพื่อใช้ในการแก้ข้อกล่าวหา ประกอบกับใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารของผู้ฟ้องคดีที่จัดทำขึ้นมาแล้วนำไปให้ผู้ให้เช่าลงชื่อรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ซึ่งบางครั้งในใบสำคัญรับเงินผู้ฟ้องคดีลงชื่อรับเงินเอง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากความสับสนในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ถ้อยคำและพยานหลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ไว้ในครั้งแรกได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ มาสอบสวนผู้ฟ้องคดีและพิมพ์การสอบสวนอยู่นั้น ญาติของผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรีบกลับบ้านเนื่องจากบิดาที่ป่วยหนักกำลังจะเสียชีวิต ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีจิตใจที่จะให้การใด ๆ เมื่อสอบสวนเสร็จก็ส่งเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อ ผู้ฟ้องคดีรับลงชื่อแล้วรีบกลับบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ่านคำให้การแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีได้อ่านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีก็จะสามารถโต้แย้งคำให้การที่พิมพ์ลงไปได้ และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายจริงตามราคาค่าเช่า แต่นางสาว น. ผู้ให้เช่าได้ให้เงินบางส่วนแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเอาไปจ่ายค่าต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ อาจไม่ได้บันทึกถ้อยคำไว้ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้ถ้อยคำและเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องอ่านบันทึกถ้อยคำก่อนลงลายมือชื่อ เพราะการลงลายมือชื่อเป็นการรับว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าวถูกต้องแล้ว ประกอบกับเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้นั้นไม่ปรากฏปัญหาอุปสรรคใด ๆ ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ่านถ้อยคำตามบันทึกดังกล่าวได้ การกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในภายหลังเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ย่อมฟังไม่ขึ้น กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินราคาค่าเช่าที่จ่ายจริง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเงินค่าเช่าบ้านในส่วนที่เกินกว่าราคาค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เดือนละ ๒๕๐ บาท และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๕ เดือนละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๓๕๐ บาท แม้เป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติ เห็นชอบให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการ



พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖๘/๒๕๖๖)

การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญานั้น เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เพียงลบล้างโทษทางอาญาที่ผู้นั้นได้รับไปแล้วเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น ไม่มีผลถึงกับลบล้างความประพฤติหรือการกระทำที่เคยทำมาอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไปด้วยแต่อย่างใด และเมื่อการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยกรณีจึงต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยที่จะอยู่ในเงื่อนไขได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องเป็นกรณีกระทำความผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์เครื่องมือเครื่องกล สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกรวม ๑๐ คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมฐานร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) และส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือ หลังจากนั้น ศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่า จำเลยทั้งสิบผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกกับพวก ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวก ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนทางวินัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมเล่นการพนัน (ไฮโลว์) และเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ ๑๙ (๑๖) วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ตัดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ต่อมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ได้เสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๑๙ (๑๖) วรรคสอง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรเพิ่มโทษเป็นลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งลงโทษและเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นฟ้องด้วย โดยอ้างว่าตนเป็นผู้ได้รับสิทธิการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกลงโทษทางวินัยที่จะอยู่ในเงื่อนไขได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีที่ได้กระทำการอันเป็นความผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจะได้กระทำการอันเป็นความผิดฐานเป็นผู้ร่วมเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ในขณะที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ การดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้น ยังไม่มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่อยู่ในนิยามของคำว่าผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะได้รับสิทธิการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนกรณีที่อ้างว่าศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ปรับผู้ฟ้องคดีทั้งหกคนละ ๑,๐๐๐ บาท และคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาและลงโทษทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกเช่นกัน เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แล้ว เห็นว่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ ซึ่งได้แก่ ผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันและให้หมายความร่วมมือผู้ถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกเคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครเหนือ ในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ให้ลงโทษปรับ



ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกคนละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เหตุที่นายพระราชบัญญัติเดียวกันระบุเหตุผลกรณีล้างมลทินแก่ผู้ต้องโทษไว้ว่า สมควรล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว ให้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษ จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพียงลบล้างโทษทางอาญาที่ผู้ต้องหาได้รับไปแล้วเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น ไม่มีผลถึงกับลบล้างความประพฤติหรือการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกที่เคยทำมาอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไปด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งหกเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงมีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากความประพฤติหรือการกระทำร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ได้ตามข้อ ๒๐ วรรคสอง ประกอบข้อ ๒๓ วรรคสาม ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากตัดค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นปลดออกจากราชการได้ตามข้อ ๒๐ วรรคสาม และวรรคสี่ ของข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษและเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากตัดค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๑๒/๒๕๖๖)

๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่

การที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จากกรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินระหว่าง



มูลนิธิ ม. ผู้จัดการมรดกของนาง น. ผู้โอน กับมูลนิธิ ม. ผู้รับโอน และรายการจดทะเบียนขายที่ดิน รวมสองโฉนด ระหว่าง มูลนิธิ ม. ผู้ขาย กับบริษัท อ. เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ผู้ซื้อ ตลอดจนรายการจดทะเบียนอื่น ๆ ลำดับต่อมา เนื่องจากเป็นการโอน ที่ธรณีสงฆ์โดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออก จากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออก จากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ เมื่อพิจารณาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองของนาง น. อันเป็นที่มาของการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ถูกเพิกถอนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น ได้มีการ ระบุกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่วัด ธ. เท่านั้น มิได้ระบุกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้แก่มูลนิธิ ม. แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน และได้มีคำวินิจฉัยว่าเมื่อนาง น. ถึงแก่กรรม กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวย่อมตกได้แก่วัด ธ. ซึ่งเป็นทายาทตามพินัยกรรมทันที โดยวัด ธ. ไม่จำเป็นต้องทำการรับมรดกหรือเข้าครอบครองที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินทั้งสองแปลง ที่นาง น. ทำพินัยกรรมยกให้แก่วัด ธ. ให้แก่มูลนิธิ ม. รวมทั้งจดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวต่อไปให้แก่ บริษัท อ. เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด โดยมูลนิธิ ม. เป็นเพียงผู้จัดหาผลประโยชน์ให้แก่วัด ธ. ไม่ใช่ทายาทตามพินัยกรรมที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อจากวัด ธ. ทั้งการขายที่ธรณีสงฆ์ไม่ได้ทำโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ จึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) ได้มีความเห็นตามบันทึก



เรื่องเสรีที่ ๗๓/๒๕๔๔ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว แล้วว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น แจ้งตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในฝ่ายบริหารจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่มาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้อง กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ที่ได้วางหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนให้ส่วนราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด เมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะ รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องปฏิบัติตามความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นกัน แต่กลับพิจารณาอุทธรณ์ให้มีผลตรงกันข้ามกับความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลที่จะอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบ ประกอบกับผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งสองแปลงดังกล่าวมาโดยตลอดว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อ. เรียวเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด ซึ่งบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด มีนาย ส. เป็นเจ้าของโดยพฤตินัย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ นาย ท. ได้ยอมรับในการสัมภาษณ์ว่า นาย ท. ชื่อสนามกอล์ฟ อ. มาจากนาย ส. จริง และจากนั้นผู้ฟ้องคดี ก็มีตำแหน่งทางการเมืองในขณะที่นาย ท. เป็นนายกรัฐมนตรี จึงน่าจะเชื่อว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อหวังผลในการได้รับแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการกระทำ ผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด และแม้ว่าในกรณีความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี เนื่องจากความผิดฐานดังกล่าวเป็นความผิดฐานอื่นที่มีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะถือเอา รายงานการได้สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย ไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา พร้อมทั้งรับฟัง คำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ สำหรับการกระทำความผิดนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิด ฐานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด ฐานอื่นมาด้วยจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี คำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออก จากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔/๒๕๖๕)

เจ้าหน้าที่พัสดุมีพฤติการณ์แบ่งการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นหลายสัญญา ทั้งที่การจัดซื้อและจัดจ้างนั้นสามารถดำเนินการพร้อมกันได้คราวเดียว โดยมีเจตนา เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีสอบราคามาเป็นวิธีตกลงราคา เพื่อให้มีวงเงินจัดซื้อ และจัดจ้างอยู่ในอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้างของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และตกลงซื้อ หรือจ้างผู้รับจ้างซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นผล

